İslam Ticaret Hukuku

Çalışma Dosyası

04. Hafta • Akit türleri, ribevî malların değişimi ve sarf

İçindekiler

Haftanın Özeti 1
- Akit ve bedel türleri 1
- Faiz, altı mal ve temel şartlar 2
- İllet, hikmet ve mezhep ihtilâfı 2
- Hurma, komşu ödüncü ve güzel ödeme 2
- Sarf, kabz ve muhayyerlik 3
- Son soruların sınırı 3

Çalışma Paketi 3
- Bilinmesi Gereken / Önemli Noktalar 3
- Anahtar Kavramlar ve Zor Kelimeler 4
- Kişi - Eser - Akım Haritası 4
- Karşılaştırma ve İlişki Tabloları 5
- 5 Dakikalık Hızlı Tekrar 5
- Terim ve Eser Dizini - Hızlı Başvuru 6
- Akademik Kaynaklar, Eserler ve Tavsiyeler 6

Editöryal Doğrulamada Kullanılan Kaynaklar 6

20 Soruluk 4 Şıklı Bağımsız Test 7

Cevap Anahtarı 11

Özet ve çalışma paketiyle temel bilgileri pekiştirebilirsiniz.

Haftanın Özeti

Akit ve bedel türleri

Akit, hukukî sonuç doğuran irade uyuşmasıdır. Satım, ticaret hukukunun öğretiminde merkezî örnektir; bütün akitlerin şartları aynı değildir. Satımda satıcı malı devretmeyi, alıcı bedel ödemeyi üstlenir. Malın mal ile mübadelesi tarifinde para da malî değer sayılır. Mukāyeda, malın başka malla değişimi; sarf, para ile paranın değişimi; karz, mislî değeri ödünç verip mislini geri alma ilişkisidir. Karzın ayrıntısı sonraki haftaya bırakılır.

Selem, nitelikleri belirlenmiş malın ileride teslimi için bedelin önceden verilmesiyle anlatılır. **İstisnâ‘**, sipariş üzerine imal ettirmedir; elbise örneği verilir. Mal/para ikisi peşin, ikisi vadeli veya biri peşin diğeri vadeli olabilir; bunlar aynı işlem değildir. Faiz yasağı, bedelin türü ve teslim zamanına göre araştırılır.

Faiz, altı mal ve temel şartlar

Ribe’d-deyn, borç faizi; **ribe’l-büyû‘**, belirli malların değişimindeki faizdir. **Ribe’l-fadl**, fazlalık; **nesîe**, gecikme/veresiye yönünü anlatır. Altı mal hadisinde altın, gümüş, buğday, arpa, hurma ve tuz sayılır. Aynı cins ribevî mal değişiminde **miktar eşitliği ve peşin karşılıklı teslim** birlikte aranır. Kalite farkı fazlalığı haklı kılmaz. Kalitelerin mutlaka aynı olması ise ayrıca şart değildir.

Farklı cinsler aynı faiz illetiyle değerlendiriliyorsa peşinlik korunur, miktar eşitliği aranmaz. Dersteki bir kasa elma–iki kasa erik örneği bu ayrım içindir. Eşit miktar ile eşit piyasa fiyatı karıştırılmaz. Hadisteki mallardan başkalarına geçişte hangi illetin esas alınacağı, mezhepler arasında tartışmalıdır.

İllet, hikmet ve mezhep ihtilâfı

İllet, hükmün bağlandığı hukukî vasıf; **hikmet**, amaçlanan yarar veya giderilen sakıncadır. “Ben aldanmıyorum” demek, eşitsiz ribevî takası kendiliğinden helâl yapmaz. **Tahdîdî**, sayımı sınırlayıcı; **ta‘dâdî**, ortak vasfın başka örneklere de uzanabildiği sayımı ifade eder. Zâhirî yaklaşımda altı mal sınırı, dört mezhepte ise bunlardan başka mallara kıyas tartışılır.

Editöryal Mezhep ve İsim Düzeltmesi

Kayıtta Hanefîlerde ölçü/tartı, Mâlikîlerde saklama, Şâfiîlerde gıda özelliği anlatılır. Hanbelî görüşü tek bir gıda ölçüsüne indirgenmez; keyl/vezni esas alan yaygın görüş ve başka rivayet vardır. Metre ve sayıyla satılan mal, klasik keylî/veznî ayrımı silinerek değerlendirilmez. Hocanın Zâhirî kurucusuna ilişkin Yakup nispeti doğru değildir; Dâvûd ez-Zâhirî kurucudur, İbn Hazm önemli temsilcidir.

Kaynak: TDV, Faiz; Dâvûd ez-Zâhirî. Mezhep/isim nispetinin özetteki doğrulaması. — Kaynağı aç

Mevrid-i nasda içtihada mesağ yoktur, açık nassa aykırı içtihat yapılamayacağını anlatır; nasları açıklama ve yorumlama faaliyetinin bütünüyle yasaklanması değildir. **Rıza**, gerekli şarttır; tek başına yasak bir işlemi helâl kılmaz.

Hurma, komşu ödüncü ve güzel ödeme

İki ölçek düşük kaliteli hurmayı bir ölçek iyi hurmayla doğrudan değiştirmede miktar farkı vardır. Derste önerilen yol, eldeki hurmayı satıp bedeliyle isteneni almaktır. Bilâl rivayeti ile Hayber görevlisinin rivayeti yakın anlamlı ayrı anlatımlardır; bütün ayrıntıları tek kişiye yüklenmez. “Önce sat, sonra al” mutlaka farklı kişilerle iki işlem yapmak demek değildir; gerçek işlem yapısı korunur.

Komşuya bir tas verip baştan bir buçuk tas istemek, borca bağlı menfaat şartıdır. Yerleşik örf de açık şart gibi etkili olabilir. Buna karşılık önceden şart veya menfaat örfü olmadan borçlunun kendiliğinden daha güzel ödemesi **hüsn-i edâ** olarak ayrılır. Kayıttaki daha değerli deveyle ödeme

bu noktayı anlatır. Borcu bağışlamak veya alacaklının eksik ödemeye razı olması her durumda faiz değildir.

Sarf, kabz ve muhayyerlik

Sarfın merkezinde **peşin karşılıklı teslim** vardır. Aynı para cinsinde eşitlik de aranır:100 euroyu 95 euro bozuklukla değiştirme örneği miktar farkıdır. Euro–TL gibi farklı para cinslerinde rakam eşitliği şart değildir. **Kabz**, bedeli teslim alma; hükmî kabz ise tasarruf imkânını sağlayan teslim biçimidir. Teknik gecikme sözü, her vadeli döviz işlemine izin vermez.

Şart muhayyerliği, belirli süre akdi sürdürme veya bozma seçeneğidir. Sarfta peşinlik şartıyla çatıştığı için genel olarak kabul edilmez; **ayıp muhayyerliği** ve sahte bedel ayrı konudur. Kayıtta 10 parçanın ikisinin sahte çıkması örneği verilir; kusurun fark edildiği zaman ve bedelin belirlenmiş olması sonucu etkiler.

Son soruların sınırı

Eski bilgisayara ayrı fiyat belirleyip yenisini ayrı bedelle alma akışı, dersin sunduğu açıklamadır. Her peşin bilgisayar takasının altınla aynı faiz hükmünde olduğu genellemesi yapılmaz. Altını bugün alıp fiyatını bir ay sonraki değere bırakma görüşü de hocaya nispet edilir; gerçek vadeli sarf ile altın borcunun ödeme gününde başka parayla kapatılması ayrıdır.

Editöryal Kur ve Altın Ayrımı

Farklı döviz bürolarının farklı para cinsleri için değişik kur uygulaması,100 euroyu 95 euroyla değiştirmek değildir. Güncel Kurul kararı 24 Haziran 2026'da ziynet altınının parayla vadeli satışını uygun görmez; metal bedeli peşin ödenmişse işçilik/taş bedeli ayrıca vadelenebilir. Bu kaynak ayrımları, hocanın bütün yorumlarının ortak fetva olduğu varsayımını önler.

Kaynak: AAOIFI, Standart 57,3/1/3; Din İşleri Yüksek Kurulu 24.06.2026,28. — Kaynağı aç

Editöryal İade ve Süre Ayrımı

Mağazanın 30 gün gönüllü iade politikası ile AB'de belirli mesafeli satışlar için tanınan 14 gün kanunî cayma hakkı ayrıdır. Kullanılmış kıyafeti kullanılmamış diye iade etmek dürüstlükle bağdaşmaz. Klasik şart muhayyerliğinde Ebû Hanîfe'nin üç günü üst sınırdır; İmâmeyn daha uzun belirli süreyi kabul eder. Kredi ve beşinci haftanın karz ayrıntıları bu hafta cevaplandırılmış sayılmaz.

Kaynak: AB Your Europe; TDV, Muhayyerlik. Hukukî kapsam ve süre düzeltmesi. — Kaynağı aç

Çalışma Paketi

Bilinmesi Gereken / Önemli Noktalar

• İşlemi değerlendirirken bedelin türü, cins/illet, miktar ve teslim zamanı birlikte belirlenir.

• Aynı ribevî cinste eşitlik ve peşinlik birlikte aranır. Kalite farkı miktar fazlalığını kaldırmaz.

• Farklı cinslerin peşin değişiminde miktar eşitliği her durumda şart değildir.

• Rıza, iyi niyet ve kişisel fiyat takdiri diğer hukukî şartların yerine geçmez.

• Borçtaki şartlı/örfî menfaat ile gönüllü hüsn-i edâ ayrılır.

• Sarfın şart muhayyerliği ile ayıp/sahtelik sorunu ayrıdır.

Anahtar Kavramlar ve Zor Kelimeler

Terim	Öğrenme karşılığı
Mukāyeda	Malın başka malla değişimi; trampa.
Sarf	Para–para değişimi.
Karz	Mislî değeri ödünç verip mislini geri alma.
Selem	Bedel peşin, belirli malın teslimi ileride.
İstisnâ‘	Sipariş üzerine imal ettirme.
Ribevî mal	İlgili şartlarda faiz hükmü uygulanan mal.
Keyl / vezn	Hacim ölçeğiyle ölçme / tartma.
İllet / hikmet	Hükme bağlanan vasıf / amaçlanan yarar.
Tahdîdî / ta‘dâdî	Sınırlayıcı sayım / örnekleyici sayım.
Hüsn-i edâ	Ön şart olmaksızın borcu güzel ödeme.
Kabz	Bedeli teslim alma.
Muhayyerlik	Belirli gerekçeyle akdi sürdürme veya feshetme hakkı.

Kişi - Eser - Akım Haritası

Ad	Haftadaki ilişkisi
İbn Hazm / Zâhirî yaklaşım	Altı malın dışına kıyas tartışması; kurucu adı Dâvûd ez-Zâhirî ile ayrılır.
Hanefî fakihleri	Cins, keyl ve vezn; diğer ölçü türlerinin ayrımı.
Mâlikî / Şâfiî fakihleri	Saklanabilir gıda / gıda olma ölçüleri.

Ad	Haftadaki ilişkisi
Bilâl-i Habeşî	Kaliteli hurma için eşitsiz takas rivayeti.
Mecelle / Ali Haydar şerhi	Nas karşısında içtihat ve muhalefet ayrımı.

Karşılaştırma ve İlişki Tabloları

Ayrım	Birinci durum	İkinci durum
Aynı/farklı cins	Aynı ribevî cinste miktar eşitliği ve peşinlik.	Aynı illetli farklı cinslerde peşinlik; miktar serbestliği.
Borç ödemesi	Baştan şartlı/örfî menfaat: faiz sorunu.	Kendiliğinden güzel ödeme: hüsn-i edâ.
Miktar/fiyat	Aynı cinste ölçü veya tartı eşitliği.	Piyasa fiyatının aynı rakam olması ayrı husus.
Muhayyerlik	Denemek için şartlı süre tanıma.	Ayıp/sahtelikten doğan haklar.
İade	Satıcının gönüllü 30 gün politikası.	Şartları/istisnaları bulunan kanunî cayma hakkı.

Mal	Para	Çerçeve
Peşin	Peşin	Peşin satış; diğer şartlar da aranır.
Vadeli	Peşin	Selem örneği.
Peşin	Vadeli	Olağan vadeli mal satışı; sarfla aynı değildir.
Vadeli	Vadeli	İki borcun değişimi sorunu; her vadeli satış bununla aynı sayılmaz.

5 Dakikalık Hızlı Tekrar

• Satım, diğer akitlerle ortak yönleri öğrenmek için merkezî örnektir.

• Mukāyeda mal–mal, sarf para–para değişimidir.

• Altı mal: altın, gümüş, buğday, arpa, hurma ve tuz.

• Aynı ribevî cinste eşit miktar ve peşinlik birlikte aranır.

• Kalite farkı eşitsiz takası kendiliğinden helâl yapmaz.

• İllet ile hikmet aynı kavram değildir.

• Tahdîdî sınırlama, ta‘dâdî örnekleme yönünü anlatır.

• Hüsn-i edâ, baştan dayatılan borç menfaatinden ayrılır.

• Sarf akdinde kabz şartı, yalnız fiyatı kararlaştırmaktan farklıdır.

• Rıza diğer şartları kaldırmaz; iade hakkı yalan beyan izni değildir.

Terim ve Eser Dizini - Hızlı Başvuru

Sarf — Para–para değişimi — İlgili bölüm · s. 3

Mukāyeda — Mal–mal değişimi — İlgili bölüm · s. 1

İllet–hikmet — Hukukî vasıf ve amaç ayrımı — İlgili bölüm · s. 2

Hüsn-i edâ — Şartsız güzel ödeme — İlgili bölüm · s. 2

Tahdîdî–ta‘dâdî — Sayımın sınırlayıcı/örnekleyici olması — İlgili bölüm · s. 4

Rıza — Diğer şartları kaldırmayan irade — İlgili bölüm · s. 2

Kabz — Teslim alma — İlgili bölüm · s. 3

Akademik Kaynaklar, Eserler ve Tavsiyeler

• Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye: Derste özellikle 14.madde ve başlangıçtaki küllî kaideler anılır.

• Ali Haydar Efendi, Dürerü’l-hükkâm Şerhu Mecelleti’l-ahkâm: Nassa muhalif içtihat ayrımına kaynak olarak anılır.

• Hocanın ticaret hukuku ve küllî kaideler kitapları için hazırlık/tashih haberi verilir; yayınevi veya ISBN kayıtta bulunmadığından tahmin edilmez.

Editöryal Doğrulamada Kullanılan Kaynaklar

• Suat Yıldırım, Kur’ân-ı Hakîm ve Açıklamalı Meali, sağlanan nüsha, s.84; yalnız siyah meal. Bakara2/275 Arapça aslı Diyanet ile karşılaştırıldı. — Kaynağı aç

• TDV İslâm Ansiklopedisi, Faiz, İsmail Özsoy; Veznî maddesi. — Kaynağı aç

• TDV, Veznî; keyl/vezn ve diğer ölçüler. — Kaynağı aç

• TDV, İstisnâ‘, akit türü ve bedel. — Kaynağı aç

• TDV, İllet (Fıkıh). — Kaynağı aç

• TDV, Hikmet, Fıkıh bölümü. — Kaynağı aç

• TDV, Dâvûd ez-Zâhirî. — Kaynağı aç

• Diyanet, Güncel Dinî Meseleler III, altı mal hadisi ilk cümlesinin tercümesi. — Kaynağı aç

• Diyanet, Hadislerle İslâm V, s.175 altı mal hadisinin devamı; s.126 hüsn-i edâ. — Kaynağı aç

• Hadis Ansiklopedisi66385, Müslim1587 Arapça asıl/isnad. — Kaynağı aç

• Diyanet, İslâm İlmihali, s.398–399; Hayber görevlisinin rivayeti. — Kaynağı aç

• TDV, Sarf (Fıkıh), Bilal Aybakan; kabz ve ayıp ayrımları. — Kaynağı aç

• TDV, Kabz (Fıkıh). — Kaynağı aç

• TDV, Muhayyerlik; Ebû Hanîfe/İmâmeyn süre ayrımı. — Kaynağı aç

• Din İşleri Yüksek Kurulu, ziynet altını/gümüşü vadeli satış,24.06.2026, karar28. — Kaynağı aç

• Din İşleri Yüksek Kurulu, borcun başka para birimiyle ödenmesi,12.07.2017. — Kaynağı aç

• AAOIFI, Şer‘î Standart57,3/1/3; farklı bedellerde üzerinde anlaşılan fiyat. — Kaynağı aç

• TCMB,100 Soruda Merkez Bankacılığı, kur rejimleri. — Kaynağı aç

• Avrupa Birliği, Your Europe, alışveriş ve cayma hakları;30.10.2026 kontrolü. — Kaynağı aç

• Alpaslan Alkış, İslâm Hukukunda Faizin İlleti, KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi31,2018; araştırma makalesi. — Kaynağı aç

20 Soruluk 4 Şıklı Bağımsız Test

Cevaplar yalnız belgenin sonundaki anahtardadır. Aynı soruların etkileşimli sürümünde cevapları tek tek açıp kapatabilirsiniz.

1. Satım akdinde tarafların temel edimleri hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir?

A) Her iki taraf da yalnız karşılıksız bağışta bulunur.

B) Satıcı borçluya kefil olur, alıcı alacağı devralır.

C) Taraflar yalnız malın kullanımını geçici olarak devreder.

D) Satıcı malı devretmeyi, alıcı bedel ödemeyi üstlenir.

2. Mukāyeda neyi ifade eder?

A) Para ile paranın değişimini.

B) Malın başka malla değişimini.

C) Malın kullanımının bir süre için devrini.

D) Malın bedelsiz olarak devrini.

3. Sarf akdinin konusu nedir?

A) Malın bedelsiz olarak devri.

B) Malın kullanımının geçici devri.

C) Bir borcun başka borçluya nakli.

D) Para ile paranın değişimi.

4. Selem akdinde bedel ile malın teslim zamanı arasındaki temel düzen hangisidir?

A) Mal peşin, bedelin tamamı ileride ödenir.

B) Mal ve bedelin teslimi birlikte belirsiz süreye bırakılır.

C) Bedel peşin, nitelikleri belirlenmiş malın teslimi ileridedir.

D) Mal ve bedel mutlaka aynı anda teslim edilir.

5. Belirlenen nitelikte bir ürünün sipariş üzerine imal edilip tesliminin üstlenildiği akit hangisidir?

A) Havale.

B) İstisnâ‘.

C) Sarf.

D) Kefalet.

6. Ribe’d-deyn hangi başlığı ifade eder?

A) Aynı malın peşin takasındaki miktar fazlalığı.

B) Teslimdeki ayıp için ödenen tazminat.

C) Borç ilişkisindeki faiz.

D) Olağan satışta bedelden yapılan indirim.

7. Faizle ilgili altı mal hadisinde sayılan mallar hangi seçenekte birlikte verilmiştir?

A) Gümüş, bakır, buğday, arpa, üzüm ve tuz

B) Altın, bakır, buğday, mercimek, hurma ve tuz

C) Altın, gümüş, buğday, arpa, hurma ve tuz

D) Altın, gümüş, pirinç, arpa, hurma ve pamuk

8. Altının altınla veya buğdayın buğdayla değişiminde hangi iki şart birlikte aranır?

A) Kalite eşitliği ve vadeli teslim

B) Miktar eşitliği ve peşin karşılıklı teslim

C) Yalnız piyasa fiyatı eşitliği ve tek taraflı teslim

D) Tarafların rızası ve teslim zamanının belirsizliği

9. Aynı ribevî cinste kalite farkının miktar şartına etkisi nedir?

A) Kalite farkı her miktar fazlalığını geçerli hâle getirir.

B) Kalite farkı varsa peşin karşılıklı teslim gereksizleşir.

C) Kalite farkı varsa miktar yerine yalnız piyasa fiyatı eşitliği aranır.

D) Kalite farkı miktar eşitliği şartını kaldırmaz.

10. Altın ile gümüş gibi aynı faiz illetini taşıyan farklı cinslerin değişiminde hangi ilke geçerlidir?

A) Peşin karşılıklı teslim gerekir; miktar eşitliği aranmaz.

B) Miktar eşitliği gerekir; teslimler vadeli olabilir.

C) Hem miktar eşitliği hem aynı renk şarttır.

D) Bedellerden yalnız birinin teslim edilmesi yeterlidir.

11. İllet hangi kavramdır?

A) Hükümle amaçlanan yarar veya giderilen sakınca.

B) Hükmün bağlandığı hukukî vasıf.

C) Hükmü bildiren kaynak metnin lafzı.

D) Sözleşme bedelinin piyasa karşılığı.

12. Hikmet hangi yönü anlatır?

A) Hükmün bağlandığı hukukî vasıf.

B) Sözleşmede teslimi beklenen bedelin cinsi.

C) Hükümle amaçlanan yarar veya giderilen sakınca.

D) Hükmü bildiren metnin harf sayısı.

13. Tahdîdî sayım ne demektir?

A) Örnekleri önem derecesine göre sıralama.

B) Ortak vasfın başka örneklere de uygulanmasına açık sayım.

C) Örnekleri tarih sırasına dizme.

D) Sayılanlarla sınırlayan sayım.

14. Bir sayımın ta‘dâdî, yani örnekleyici olması neyi ifade eder?

A) Ortak vasfın başka örneklere de uygulanmasına açık örnekleyici sayım.

B) Bütün örnekleri yalnız tarih sırasına göre dizme.

C) Bir hükmü sayısal çoğunlukla yürürlükten kaldırma.

D) Kapsamı kesin olarak yalnız sayılanlarla sınırlama.

15. Keyl ve vezn sırasıyla neyi anlatır?

A) Tartma ve hacim ölçeğiyle ölçme.

B) Sayma ve uzunlukla ölçme.

C) Hacim ölçeğiyle ölçme ve tartma.

D) Uzunlukla ölçme ve sayma.

16. Hüsn-i edâ hangi durumla açıklanır?

A) Yerleşik bir menfaat beklentisini borcun zorunlu karşılığı yapma.

B) Vadeyi uzatmak karşılığında alacağı artırma.

C) Borç verirken fazladan ödemeyi baştan şart koşma.

D) Önceden şart veya menfaat örfü olmadan borcu kendiliğinden daha güzel ödeme.

17. Bir işlemde tarafların rızasının bulunması, diğer hukukî şartlar bakımından ne anlama gelir?

A) Rıza tek başına her işlemi helâl yapmaz; diğer hukukî şartlar da aranır.

B) Diğer şartlar varsa tarafların rızasının bulunması gerekmez.

C) Rıza yalnız satılan malın adının belirlenmesi demektir.

D) Taraflar razıysa miktar ve teslim şartları bütünüyle kalkar.

18. Sarf akdinde kabz kavramı neyi ifade eder?

A) Bedeli teslim alma.

B) Bedelin vadesini uzatma.

C) Sözleşme bedelini pazarlıkla tespit etme.

D) Bedelin cinsini belirleme.

19. Sarf akdinde şart muhayyerliğinden ayrı değerlendirilen hak hangi durumdan doğar?

A) Tarafın işlemden sebepsiz vazgeçmek istemesinden

B) Bedelin ayıplı veya sahte çıkmasından

C) Kurun daha sonra değişmesinden

D) Ödemenin baştan vadeye bağlanmasından

20. Kullanılmış bir mal için iade hakkı kullanılırken hangi dürüstlük ilkesi korunmalıdır?

A) Malın kullanılmış olduğunu satıcıya gerçeğe uygun bildirmek.

B) İade süresi varsa kullanımı bildirmeyi gereksiz saymak.

C) Kullanılmış malı ambalajına koyunca kullanılmamış diye sunmak.

D) Kullanımın fark edilmeyeceğini düşünerek durumu gizlemek.

Cevap Anahtarı

1–D 2–B 3–D 4–C 5–B

6–C 7–C 8–B 9–D 10–A

11–B 12–C 13–D 14–A 15–C

16–D 17–A 18–A 19–B 20–A